وعلم مايعلم الرجال فقال ارضعيه تحرمي عليه رواه مسلم فهو خاص به دون سائر الناس جمعا بين الادلة (ومتى امتص) الطفل (الثدي ثم قطعه) أي قطع المص (ولو) كان قطعه له (قهرا) أو كان قطعه له لتنفس أو لملالة عن المص أو لانتقال عن ثدي الى ثدي آخر (ثم امتص) الثدي (ثانيا فرضعة ثانية) لان المصة الاولى زال حكمها بترك الارتضاع فاذا عاد فامتص فهي غير الاولى وانتقال من ثدي الى آخر يصيرهما رضعتين وهذا ظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه في رواية حنبل فانه قال أما ترى الصبي يرضع من الثدي فاذا أدركه النفس أمسك عن الثدي لتنفس واستراحة فاذا فعل ذلك فهي رضعة (والسعوط في الانف والوجور في الفم كالرضاع) لانه يحصل به مايحصل بالرضاع من الغذاء والسعوط ان يصب اللبن في أنفه من اناء أو غيره فيدخل حلقه والوجور ان يصب لبن المرأة في حلقه من غير الثدي (وأكل ماجبن) يعني انه لو جبن لبن المرأة ثم أطعم لطفل ثبت به التحريم لانه ان وصل الى الجوف يحصل انبات اللحم وانتشار العظم فيحصل به التحريم كما لو شربه (أو خلط بالماء وصفاته باقية) حرم كما يحرم غير المشوب لان الحكم للاغلب ولانه مع بقاء صفاته لا يزول به اسمه ولا المعنى المراد به فاما ان غلب ماخلط به لم يثبت به تحريم لانه لا يحصل به انبات اللحم ولا انتشار العظم وحكم ماحلب من ميتة (كالرضاع في الحرمة) فان وصل اللبن الى فيه ثم القاه او احتقن به أو وصل الى جوف لا يغذي به كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة لانه ليس برضاع (وان شك) بالبناء للمفعول (في الرضاع) يعني هل وجد رضاع أولا بني على اليقين لان الاصل عدم الرضاع (أو) شك في (عدد الرضعات بني على اليقين) لان الاصل عدم الرضاع في المسئلة الاولى والاصل عدم وجود الرضاع المحرم في المسئلة الثانية لكن تكون من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ (وان شهدت به) أي بالرضاع المحرم امرأة (مرضية ثبت التحريم) بشهادتها ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة قال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة لان هذه شهادة على عورة فتقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة ويؤيده مارواه محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مايجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل وامرأة رواه أحمد (ومن حرمت عليه بنت امرأة) من النسب (كامه وجدته وأخته) وكذا من حرمت عليه بنت امرأة بالمصاهرة مثل ربيبة التي دخل بامها (اذا أرضعت طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه أبدا) لانها تصير بنتها (ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارضعت زوجته) او امته (بلبنه طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه ابدا) لانها صارت ابنة من تحرم ابنته عليه وينفسخ فيهما النكاح ان كانت المرتضعة زوجة *(تنبيه)* ان قال زوج عن زوجته هي ابنتي من الرضاع وهي في سن لا يحتمل كونها ابنته لم تحرم لتيقن كذبه وان احتمل صدقه فكما لو قال هي اختي من الرضاع ولو ادعى بعد ذلك خطأ لم يقبل منه مايدعيه من ذلك

(كتاب النفقات)

جمع نفقة وأصلها الاخراج من النافق وهو موضع يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقا يعده للخروج اذا أتى من باب الجحر دفعه برأسه وخرج منه ومنه سمي النفاق لانه خروج من الايمان أو خروج الايمان من القلب فسمي الخروج نفقة كذلك والمقصود من هذا الكتاب بيان مايجب